(كتاب النكاح)

وهو حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء والاشهر مشترك واعلم ان الناس فى النكاح على ثلاثة أقسام أحدها ما أشار اليه بقوله (يسن لذى شهوة لا يخاف الزنا) من الرجال والنساء ولو فقيرا عاجزا عن الانفاق نص عليه واشتغال ذى الشهوة بالنكاح افضل له من التخلى لنوافل العبادات القسم الثانى ما أشار اليه بقوله (ويجب على من يخافه) أى لزنا بترك النكاح ولو ظنا من رجل أو امرأة ويقدم حينئذ على حج واجب زاحمه لشدة الوقوع فى المحذور بتأخره بخلاف الحج ولا يكتفى بمرة بل يكون فى مجموع العمر القسم الثالث ما أشار اليه بقوله (ويباح) النكاح (لمن لا شهوة له) أصلا كالعنين أو كانت له شهوة وذهبت لعارض كالمرض والكبر لان العلة التى يجب لها النكاح أو يستحب وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه ولان المقصود من النكاح الولد وتكثير النسل وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود فلا ينصرف اليه الخطاب به الا أنه يكون مباحا فى حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه (ويحرم) النكاح (بدار الحرب لغير ضرورة) ويجوز بدار الحرب لضرورة لغير اسير ويعزل وجوبا ان حرم نكاحه والا استحب قال فى المغنى فى آخر الجهاد وأما الاسير فظاهر كلام الامام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا (ويسن نكاح ذات الدين الولود) ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الاولاد (البكر) الا أن تكون مصلحته فى نكاح الثيب أرجح فيقدمها على البكر (الحسيبة) وهى النسيبة أى طيبة الاصل ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح (الاجنبية) فان ولدها يكون أنجب ولانه لا يؤمن طلاقها فيفضى مع القرابة الى قطيعة الرحم المأمور بصلتها والعداوة ويسن له أيضا أن يختار الجميلة (ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى) أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى الحديث (فلا ينظر) الانسان (الا ما) أى الذى (ورد الشرع بجوازه والنظر) من حيث هو (ثمانية أقسام الاول نظر الرجل البالغ ولو) كان الرجل (مجبوبا) قال الاثرم استعظم الامام أحمد رضى الله تعالى عنه ادخال الخصيان على النساء قال ابن عقيل لا يباح خلوة النساء بالصبيان ولا بالمجبوب بين لان العضو ان تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها فهو كفعل ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء (للحرة البالغة) احترز به عن الرقيقة (الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له) أى للرجل (نظر شئ منها حتى شعرها المتصل) أما الشعر المنفصل من الاجنبية فيجوز لمسه والنظر اليه وان كان من محل العورة لزوال حرمته بالانفصال (الثانى نظره) أى الرجل (لمن) أى لامرأة (لا تشتهى كعجوز وقبيحة) وبرزة ومريضة لا يرجى برؤها (فيجوز) نظره (لوجهها خاصة الثالث نظره) أى الرجل المرأة (للشهادة عليها) تحملا وأداء (أو لمعاملتها فيجوز لوجهها) قال أحمد رضى الله تعالى عنه لا يشهد على امرأة الا أن يكون يعرفها بعينها (وكذا) له أن ينظر الى (كفيها) أيضا (لحاجة) روى كراهة ذلك عن أحمد فى حق الشابة (الرابع نظره) أى الرجل